

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ

กรุงเทพมหานคร

เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ “มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต”

ด้วย นายนิวัฒน์ ปราชญ์นิวัฒน์ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ทั้งฉบับ ตามข้อบังคับของมูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
แนบท้ายประกาศนี้

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร ได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิรายนี้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พิริยะ ฉันทดิลก

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร

ข้อบังคับ

มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

หมวดที่ ๑

ชื่อเครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง

ข้อ ๑ . มูลนิธินี้ชื่อว่า มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

(ชื่อย่อ ม.ภ.ท.) เรียกเป็น ภาษาอังกฤษว่า

Phra Ajahn Mun Bhuridatto Foundation

ข้อ ๒. เครื่องหมายของมูลนิธินี้ คือ



ข้อ ๓. สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่เลขที่ ๕๔๙/๙๔ ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

หมวดที่ ๒

วัตถุประสงค์

ข้อ ๔. วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

๔.๑ เพื่อบำเพ็ญกุศลทำนุบำรุงรักษาอาศรมพระพุทธรูปที่มีฐาน

๔.๒ เพื่อสงเคราะห์พระพุทธรูปที่มีฐานที่จารึกมาพักเป็นครั้งคราว

๔.๓ เพื่อดูแลสงเคราะห์พระภิกษุผู้เจ็บป่วยอาพาธ

๔.๔ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

๔.๕ เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

๔.๖ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

หมวดที่ ๓

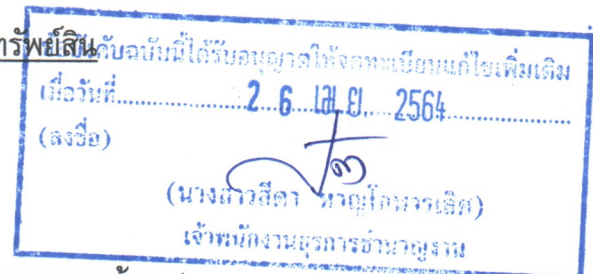
ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ข้อ ๕. ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ

๕.๑ เงินสดจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๕.๒ ที่ดินโฉนดเลขที่.....

รวมเป็นราคาทรัพย์สินทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)



ข้อ ๖. มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้.-

- ๖.๑ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่น ๆ โดยมีได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สิน หรือภาระติดพันอื่นใด
- ๖.๒ เงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้
- ๖.๓ ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ
- ๖.๔ รายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมซึ่งอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

หมวดที่ ๔

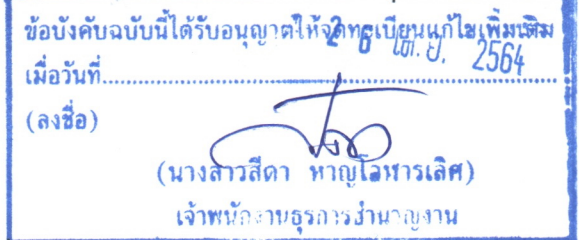
คุณสมบัติและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

ข้อ ๗. กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติดังนี้.-

- ๗.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และต้องเป็นผู้ชายซึ่งในปฏิปทาของพระพุทธเจ้า กัมมัฏฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
- ๗.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- ๗.๓ ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่จะไต่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ข้อ ๘. กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ๘.๑ ถึงคราวออกตามวาระ
- ๘.๒ ดายหรือลาออก
- ๘.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ ๗
- ๘.๔ เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ออกโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการมูลนิธิ



หมวดที่ ๕

การดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ ๙. มูลนิธินี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๗ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน

และต้องมีบรรพชิต ในคณะธรรมยุต อย่างน้อย ๑ รูปแต่ไม่เกิน ๓ รูป เป็นกรรมการร่วม

ข้อ ๑๐. คณะกรรมการของมูลนิธิ ประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธานกรรมการมูลนิธิ เลขานุการมูลนิธิ เภรณิกและกรรมการอื่นๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับข้อ ๙

ข้อ ๑๑. วิธีเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิ ให้ปฏิบัติดังนี้

ให้คณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ เลือกตั้งประธานกรรมการมูลนิธิ และกรรมการอื่น ๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับ

ข้อ ๑๒. กรรมการดำเนินงานมูลนิธิ อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

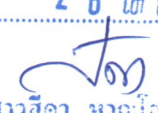
ข้อ ๑๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการ มูลนิธิ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเป็นมติของที่ประชุม

- ข้อ ๑๔. กรรมการมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการมูลนิธิได้อีก
 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เมื่อพ้นจากตำแหน่งให้แต่งตั้งเป็น ประธานกิตติมศักดิ์ ตลอดชีพ
- ข้อ ๑๕. ในกรณีที่กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่ง ถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการของมูลนิธิ
 ที่พ้นจากตำแหน่ง ถึงคราวออกตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของมูลนิธิต่อไป จนกว่า
 มูลนิธิจะได้รับแจ้งการจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิที่ตั้งใหม่
- ข้อ ๑๖. ถ้าตำแหน่งกรรมการมูลนิธิว่างลง ให้คณะกรรมการมูลนิธิที่เหลืออยู่ตั้งบุคคลอื่นเป็น
 กรรมการมูลนิธิแทนตำแหน่งที่ว่างก็ได้ และกรรมการมูลนิธิผู้ได้รับการตั้งซ่อมอยู่ใน
 ตำแหน่งเท่าวาระของผู้ที่ตนแทน

หมวดที่ ๖

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ

- ข้อ ๑๗. คณะกรรมการมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของมูลนิธิตามวัตถุประสงค์ของ
 มูลนิธิและภายใต้ข้อบังคับนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ๑๗.๑ กำหนดนโยบายของมูลนิธิ และดำเนินการตามนโยบายนั้น
 - ๑๗.๒ ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของมูลนิธิ
 - ๑๗.๓ เสนอรายงานกิจการรายงานการเงินและ บัญชีรายรับ-รายจ่ายต่อนายทะเบียน
 - ๑๗.๔ ดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และวัตถุประสงค์ของ
 ข้อบังคับนี้
 - ๑๗.๕ ตรวาระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
 - ๑๗.๖ แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อ
 ดำเนินการเฉพาะอย่างของมูลนิธิ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ
 - ๑๗.๗ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่ทำประโยชน์ให้มูลนิธิเป็นพิเศษเป็นกรรมการ
 กิตติมศักดิ์
 - ๑๗.๘ เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ
 - ๑๗.๙ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ
 - ๑๗.๑๐ แต่งตั้งหรือถอดถอน เจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิ มติให้ดำเนินการตามข้อ ๑๗.๗, ๑๗.๘
 และ ๑๗.๙ ต้องเป็นมติเสียงข้างมากของที่ประชุม และที่ปรึกษา ตามข้อ ๑๗.๙
 ย่อม เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิที่เชิญเท่านั้น
- ข้อ ๑๘. ประธานกรรมการมูลนิธิ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
- ๑๘.๑ เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
 - ๑๘.๒ สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2564
(ลงชื่อ)

(นางสาวสิดา หาญใจเวยเรต)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๑๘.๓ เป็นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอก หรือการลงลายมือชื่อในเอกสาร ข้อบังคับและสรรพหนังสือ อันเป็นหลักฐานของมูลนิธิ เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิหรือ กรรมการมูลนิธิผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทน ได้ลงลายมือชื่อแล้วจึงเป็นอันใช้ได้

๑๘.๔ ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ

- ข้อ ๑๙. ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ เมื่อประธาน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ประธานมอบหมายให้ทำการแทน
- ข้อ ๒๐. ถ้าประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิ ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการประชุมคราวหนึ่งคราวใดได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานสำหรับการประชุมคราวนั้น
- ข้อ ๒๑. เลขานุการมูลนิธิมีหน้าที่ควบคุมกิจการ และดำเนินการประชุมของมูลนิธิติดต่อ ประสานงานทั่วไปรักษาระเบียบ ข้อบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามคำสั่งของ ประธานกรรมการมูลนิธิ และทำรายงานการประชุมตลอดจนรายการกิจการของมูลนิธิ
- ข้อ ๒๒. เภรณญกมีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจนบัญชีและเอกสารที่ เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด
- ข้อ ๒๓. สำหรับการมการตำแหน่งอื่น ๆ ให้มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด โดย ทำเป็นคำสั่งระบุ อำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน
- ข้อ ๒๔. คณะกรรมการของมูลนิธิมีสิทธิเข้าร่วมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่น ๆ ของมูลนิธิได้

หมวดที่ ๗

อนุกรรมการ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่โดยไม่เพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 26 มี.ย. 2564
(ลงชื่อ)
(นางสาวสีดา หาญไธสงารเลิต)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ข้อ ๒๕. คณะกรรมการมูลนิธิอาจแต่งตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยจะแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการประจำ หรือเพื่อการใดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราว ก็ได้ และในกรณีที่คณะกรรมการมูลนิธิไม่ได้ แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุการหรือ อนุกรรมการ ในตำแหน่งอื่นไว้ ก็ให้อนุกรรมการและคณะแต่งตั้งกันเองเพื่อดำรงตำแหน่ง ดังกล่าวก็ได้

- ข้อ ๒๖. อนุกรรมการ อยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะเสร็จงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำ ส่วน อนุกรรมการ ประจำอยู่ในตำแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดซึ่งถ้ามีได้ กำหนดไว้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งและ อนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้
- ๒๖.๑ อนุกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย
- ๒๖.๒ อนุกรรมการมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานที่ได้รับ มอบหมาย

หมวดที่ ๘

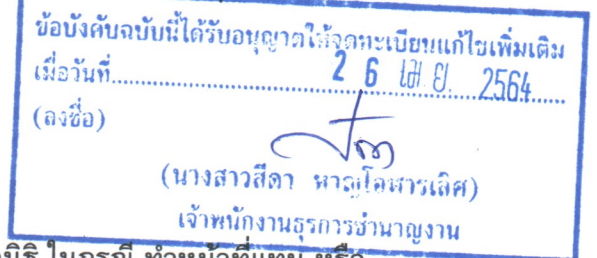
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

- ข้อ ๒๗. คณะกรรมการมูลนิธิ จะต้องจัดให้มีการประชุม สามัญประจำปีทุก ๆ ปี ภายใน เดือนเมษายน และต้องมี กรรมการมูลนิธิเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ข้อ ๒๘. การประชุมวิสามัญอาจมีได้เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ หรือคณะกรรมการ มูลนิธิตั้งแต่สองคนขึ้นไป แสดงความประสงค์ไปยังประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู้ทำการ แทนขอให้มีการประชุม ก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้ สำหรับองค์ประชุมให้ใช้ข้อ ๒๗. บังคับ โดยอนุโลม
- ข้อ ๒๙. กำหนดการประชุมและองค์ประชุมของคณะ อนุกรรมการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ มูลนิธิ กำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ให้คณะอนุกรรมการตกลงกันเอง และใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประชุมให้ใช้ข้อ ๒๗ บังคับโดยอนุโลม
- ข้อ ๓๐. ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หรือคณะ อนุกรรมการหากมิได้มีข้อบังคับกำหนดไว้ เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด กิจการใดที่เป็นงานเร่งด่วน หรือเป็นงานประจำ หรือ กิจการเล็กน้อย ประธานกรรมการมูลนิธิมีอำนาจให้ใช้วิธีสอบถามมติทางโทรศัพท์ หรือ สื่อสารทาง Social media แทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ แต่ประธานกรรมการ มูลนิธิต้องรายงานต่อที่ประชุมในคราวต่อไป ถึงมติและกิจการที่ได้ดำเนินการไปตามมตินั้น กิจการใดเป็นงานเร่งด่วน หรือเป็นงานประจำ หรือเป็นกิจการเล็กน้อยหรือไม่ยอมอยู่ในดุลยพินิจ ของประธานกรรมการมูลนิธิ
- ข้อ ๓๑. ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ ประธานมูลนิธิหรือประธานในที่ ประชุม มีอำนาจเชิญหรืออนุญาตให้ บุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกผู้มี เกียรติ หรือผู้สังเกตการณ์ หรือเพื่อชี้แจง หรือเพื่อให้คำปรึกษาแก่ที่ประชุมได้

หมวดที่ ๙

การเงิน

- ข้อ ๓๒. ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิ ในกรณี ทำหน้าที่แทน หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่ง ซึ่งประธานกรรมการมูลนิธิแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทน มีอำนาจสั่ง จ่ายเงินได้คราวละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิด้วยเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีจำเป็นและเร่งด่วน ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิที่จะ อนุมัติให้จ่ายได้ แล้วต้องรายงานให้ คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป



ข้อ ๓๓. เற்றுณีกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

(ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๓๔. เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิ จะต้องนำฝากไว้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาลค้ำประกัน แล้วแต่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร

ข้อ ๓๕. การจ่ายเงินด้วยเช็คหรือตัวสั่งจ่ายเงิน จะต้องมียามมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู้ทำการแทนกับเลขานุการ หรือற்றுณีก หรือกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมูลนิธิทุกครั้ง จึงจะเบิกจ่ายได้

ข้อ ๓๖. การใช้จ่ายเงินของมูลนิธิ ให้จ่ายเพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินที่เป็นทุนของมูลนิธิ และเงินที่ผู้บริจาคมิได้แสดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือคณะกรรมการมูลนิธิ ไม่มีอำนาจนำเอาเงินหรือทรัพย์สินอันเป็นทุนของมูลนิธิไปใช้จ่าย หรือจำหน่าย จ่าย โอน ให้แก่ผู้ใดไม่ว่ากรณี ไใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓๗. ให้คณะกรรมการมูลนิธิ วางระเบียบเกี่ยวกับ การเงิน การบัญชีและทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจน กำหนดอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ข้อ ๓๘. ให้มีผู้สอบบัญชีของมูลนิธิ ซึ่งคณะกรรมการของมูลนิธิเห็นชอบ และแต่งตั้งจากบุคคล ที่มีใช้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของมูลนิธิ โดยให้ดำรงตำแหน่งกิตติมศักดิ์ หรือได้รับค่าตอบแทนอย่างไร สุดแต่ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจะกำหนด

ข้อ ๓๙. ผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิและรับรองบัญชีงบดุล ประจำปีที่คณะกรรมการ มูลนิธิจะต้องรายงานต่อนายทะเบียนผู้สอบบัญชีมีสิทธิตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชีและเอกสารดังกล่าวได้ ให้คณะกรรมการมูลนิธิจัดทำรายงานสถานะการเงินของมูลนิธิในรอบระยะเวลา บัญชีที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมสามัญประจำปี

หมวดที่ ๑๐

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ข้อ ๔๐. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับยกเว้นข้อ ๓๖. จะกระทำได้โดยเฉพาะที่ประชุม

คณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของมูลนิธิ และมติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุมและข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมต้องไม่ขัดแย้งกับ ข้อบังคับนี้

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อวันที่..... 26-11-2564.....
(ลงชื่อ)

(นางสาวสิดา หาญไฉนเรณิ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หมวดที่ ๑๑

การเลิกมูลนิธิต

ข้อ ๔๑. ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไปโดยมติของคณะกรรมการ หรือโดยเหตุใดก็ตามทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลือให้เป็นกรรมสิทธิ ของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย จะนำเงินหรือทรัพย์สินที่เหลือของมูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตังชีไปใช้จ่ายหรือจำหน่าย จ่าย โอน ให้แก่ผู้ใดไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากเก็บดอกผลจาก ทรัพย์สินนี้เท่านั้น สำหรับดอกผลเมื่อหักค่าใช้จ่ายในสถานที่นั้นแล้ว ครึ่งหนึ่งให้แบ่งให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ ผั่น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ข้อ ๔๒. การสิ้นสุดของมูลนิธินั้น นอกจากกฎหมายบัญญัติ ไว้แล้ว ให้มูลนิธิสิ้นสุดลงโดยมิต้องให้ศาลสั่งเลิกด้วยเหตุต่อไปนี้

๔๒.๑ เมื่อมูลนิธิได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว ไม่ได้รับทรัพย์สินตามคำมั่นเต็มจำนวน

๔๒.๒ เมื่อกรรมการมูลนิธิทั้งหมดมีมติให้ยกเลิก

๔๒.๓ เมื่อมูลนิธิไม่อาจหากรรมการ ได้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

๔๒.๔ เมื่อมูลนิธิไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยเหตุสุดวิสัย

หมวดที่ ๑๒

บทเบ็ดเตล็ด

ข้อ ๔๓. การตีความในข้อบังคับของมูลนิธิหากมีข้อสงสัย ให้คณะกรรมการเสียงข้างมาก ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่เป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ ๔๔. ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวล-กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมูลนิธิตมาบังคับใช้ ในกรณี ที่ข้อบังคับ มูลนิธิมิได้กำหนดไว้

ข้อ ๔๕. มูลนิธิตจะต้องไม่กระทำการค้าหาทำไร และต้องไม่ดำเนินการ นอกเหนือไปจาก ข้อบังคับที่กำหนดไว้

ลงนาม.....

(นายนิวัฒน์ ปราชญ์นิวัฒน์)

ประธานกรรมการมูลนิธิ ฯ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564
(ลงชื่อ)
(นางสาวสีดา ทาญเอธารเลิศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน